

1508696-77.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... (Processo nº 0054392-12.2015.8.26.0050 - roubo majorado; pena julgada extinta em 16/02/2021 - fls. 49/50). Nesse passo, compensa-se integralmente a atenuante genérica com a agravante, nos termos da consolidada jurisprudência: "A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508696-77.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508696-77.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RIBEIRO DE SOUSA

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

RICARDO RIBEIRO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 11h, na Avenida Adolfo Pinheiro, nº 300, Santo Amaro, nesta cidade e comarca da Capital/SP, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, com rompimento ou destruição de obstáculo, a motocicleta Honda/CG 160 Titan, placas GFW-8H37, pertencente à vítima Ednilson da Silva Barbosa (fls. 64/66).

A denúncia foi recebida (fls. 73/75), o acusado foi citado e notificado (fls. 96/97) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 101).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 102).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 110/113).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, afastando-se, contudo, a qualificadora do rompimento de obstáculo (fls. 110/112). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório mostra-se frágil. Subsidiariamente, pugnou pelo(a) i) fixação das penas-bases nos mínimos; ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como sua integral compensação com a agravante da reincidência; iii) afastamento da agravante do rompimento de obstáculo; iv) detração penal; v) fixação de regime inicial aberto;

vi) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e vii) concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 112/113). É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo(a)(s) Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01 e 13/14), Termos de Depoimento (fls. 05/06 e 07/08), Termo de Interrogatório (fls. 09/10), Termo de Declarações (fl. 11), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 16), Boletim de Ocorrência (fls. 38/41), Relatório Final (fls. 42/43) e Laudo Pericial dos Objetos Apreendidos - "05 (cinco) Ferramentas" (fls. 94/95).

A autoria do crime ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

O ofendido Ednilson da Silva Barbosa narrou que, no dia dos fatos, estacionou sua motocicleta em uma esquina e dirigiu-se até uma loja próxima, a fim de verificar os procedimentos para efetivar o aluguel de um carro. Ausentou-se por aproximadamente 04 (quatro) minutos; ao regressar, sua motocicleta não mais estava no local onde havia estacionado. Após algum tempo, entraram em contato para informar que a motocicleta havia sido localizada com um indivíduo. Viu, posteriormente, a ação dos furtadores por meio de gravação realizada por uma câmera de segurança; eram 02 (dois) indivíduos. A motocicleta não foi recuperada.

Gilvan Moura de Barros, policial militar, contou que estava, juntamente de seu colega de farda, em patrulhamento pela área dos fatos quando visualizou 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta, passando com a placa ocultada. Observou o momento em que encostaram; o garupa desceu e furtaram a motocicleta estacionada. O indivíduo que efetivamente furtou a moto vermelha conseguiu evadir-se do local; o acusado foi detido na condução da motocicleta utilizada pelos furtadores para a realização da ação delitiva. Explicou que o réu ficou ao lado do comparsa enquanto ele mexia na motocicleta da vítima. O acusado possuía ferramentas na mochila que trazia consigo; não viu se o réu estava mexendo nas ferramentas no ato da subtração.

Jefferson Cavalcante de Araújo, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Gilvan. Acrescentou que o comparsa do acusado fugiu na moto da vítima, uma Honda CG; o réu foi detido na condução da motocicleta Honda XRE. No momento da ação criminosa, RICARDO, piloto da XRE, permaneceu na moto, à espera da ação do outro indivíduo. O acusado possuía uma mochila com diversas ferramentas geralmente utilizadas para a prática do crime de furto.

Em solo policial, RICARDO assumiu que "pessoa desconhecida lhe ofereceu R\$ 700,00 (setecentos reais) para auxiliá-lo a efetuar o furto da moto" (fls. 09/10).

Em juízo, o acusado manteve a narrativa inicial, confessando que praticou o furto juntamente de outro indivíduo. Um menino ofereceu R\$ 700,00 (setecentos reais) para lhe dar uma carona. Tinha ciência de que ele iria subtrair a moto. Não sabe como o comparsa agiu para ligar a motocicleta da vítima. Está arrependido.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão condenar o acusado.

Por primeiro, o acusado confessou em juízo o cometimento do crime, o que foi corroborado pelas declarações da vítima e pelos depoimentos seguros dos policiais militares que procederam ao flagrante.

Ainda, as versões prestadas em juízo sob o crivo do contraditório foram no mesmo sentido de seus relatos em sede investigativa (fls. 05/06, 07/08 e 11).

Importante ressaltar que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, tanto mais pela confissão judicial de RICARDO. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos, normais em razão do tempo decorrido da ocorrência, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

"1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Todavia, a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) deve ser afastada.

A prova produzida demonstrou que o comparsa de RICARDO empregou violência contra a própria coisa subtraída – a motocicleta da vítima – com o único intuito de provocar a sua ignição. É dizer, é imprescindível que o obstáculo seja estranho à res furtiva, ocasionando, dessa forma, impedimento ou dificuldade real para a ação criminosa dos agentes. Confira-se:

“Quando o rompimento ou a violência recai sobre a própria coisa objeto do furto, a jurisprudência prevalente nesta Corte ainda é no sentido de que não se aplica a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo. [...]” (AgRg no REsp 1.918.935/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/09/2021, DJe 17/9/2021).

No mais, está bem delineada a comparsaria entre RICARDO e o outro furtador não identificado.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

O réu possui 26 (vinte seis) anos de idade. Tem uma companheira há quase 01 (um) ano e possui 01 (um) filho de um mês de vida. Eles estão juntos e recebem ajuda das avós. Estudou até a 6ª série; interrompeu os estudos para trabalhar quando contava com 17 (dezesete) anos de idade. Estava trabalhando, entregando comida pelo Ifood. Ganhava aproximadamente R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. Morava em uma casa alugada, com 02 (dois) cômodos, pelo valor de R\$ 500,00 (quinhentos) reais. Disse que nunca foi processado.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos, perfazendo 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de RICARDO, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Anoto também que o acusado é reincidente na prática de crime patrimonial (Processo nº 0054392-12.2015.8.26.0050 – roubo majorado; pena julgada extinta em 16/02/2021 – fls. 49/50). Nesse passo, compensa-se integralmente a atenuante genérica com a agravante, nos termos da consolidada jurisprudência: “A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressaltados os casos de multirreincidência” (STJ - HC 365963/SP, Ministro Félix Fisher, Terceira Seção, j. 11/10/2017).

Dessa forma, a sanção permanece inalterada.

Sem alterações na última etapa, a pena resulta, em definitivo, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar RICARDO RIBEIRO DE SOUSA como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV; c.c. artigo 61 inciso I; c.c. artigo 65, III, 'd', todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, “c” e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o único possível em face da quantidade de pena aplicada e da reincidência específica de RICARDO na prática de delito patrimonial.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo

juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Solicite-se vaga para o sentenciado no regime da condenação.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início do cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Comunique-se ao ofendido, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA